



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE TRABAJO
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expediente N° S01:0504288/2016 (Conc. 1387) JR-RG

DICTAMEN N° 102

BUENOS AIRES, 27 ABR 2017.

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0504288/2016 del registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, caratulado "LARTIRIGOYEN Y CIA S.A. Y MOLINOS TASSARA S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25156 (CONC. 1387)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La operación que se notifica se produce en la República Argentina y consiste en la transacción por medio de la cual la firma LARTIRIGOYEN Y CÍA S.A. (en adelante "LyCSA") en su carácter de acreedor posconcursal de la firma MOLINOS TASSARA S.A. (en adelante "MOLINOS TASSARA"), ha manifestado su propósito de cancelar gran parte de sus acreencias.
2. En virtud de ello, se resolvió aumentar el capital social de MOLINOS TASSARA y, como consecuencia del aumento de capital, emitir 1.987.204 acciones clase A y 2.233.796 clase B que se dan en pago de las obligaciones de la sociedad con LyCSA.
3. Como consecuencia de la operación notificada LyCSA pasará a ser la controlante exclusiva de MOLINOS TASSARA, a través de la tenencia del 70% de sus acciones.
4. La Operación Notificada se instrumentó mediante acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y el correspondiente registro de las nuevas acciones emitidas, con fecha 27 de octubre de 2016. Dicha Asamblea Extraordinaria fue convocada por la decisión unánime del Directorio de MOLINOS TASSARA en la reunión celebrada con fecha 28 de septiembre de 2016.
5. En virtud de lo anterior, la fecha de cierre de la operación se produjo el 27 de octubre de 2016, conforme surge de la copia del registro de accionistas de MOLINOS TASSARA obrante a fs. 295/296 del expediente.



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

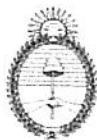
Dra. MARIA VICTORIA DIAZ YERNA
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

6. Asimismo, y en virtud de la operación, con fecha 14 de septiembre de 2016, LyCSA remitió una Oferta de Acuerdo de Accionistas a los accionistas de MOLINOS TASSARA. Dicho acuerdo quedaría sujeto al ingreso de LyCSA como accionista de MOLINOS TASSARA, conforme se decidiera en las Asambleas de Accionistas de la sociedad a realizarse en septiembre u octubre de 2016.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por la parte compradora

7. LyCSA es una sociedad anónima debidamente constituida de acuerdo a las leyes de la República Argentina, inscripta en el registro público de Comercio de la provincia de La Pampa. LyCSA desarrolla entre otras, las actividades de: a) comercialización de productos agrícolas, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, agroquímicos, envases; b) comercialización de hacienda y frutos del país; c) exportación o administración de campos y bosques, realizando toda clase de cultivos, plantaciones y multiplicación de semillas, reproducción, cría, preparación y engorde de hacienda bovina, ovina, caprina, porcina, cérvida y equina; d) apicultura.
8. Los accionistas de LyCSA son los siguientes: (i) EKILORE SA, quien posee una participación del 50% en el capital social y; (ii) OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A. (en adelante "OLEAGINOSAS MORENO"), quien posee una participación del 50% en el capital social.
9. EKILORE S.A. es una sociedad anónima cuyo objeto principal es realizar actividades de inversión. Sus accionistas son personas físicas: (i) Ignacio Lartirigoyen (81% del capital); (ii) Juan José Lartirigoyen (12% del capital); (iii) José Adrián Ponzio (5% del capital); (iv) Guillermo Ponzio (1% del capital) y (v) Esteban Bajcetic (1% del capital).
10. OLEAGINOSAS MORENO es una sociedad anónima que tiene como principal actividad el crushing de semillas de soja y de semillas de girasol. Comercialización de granos. Sus accionistas son (i) PLAVAX LIMITED (98,12% del capital); (ii) GLENCORE CEREALES S.A. (1,34% del capital) y (iii) RENAISSCO B.V. (0,54% del capital).
11. OLEAGINOSAS MORENO controla de forma directa a las siguientes firmas: (i) RENOVA S.A. (44,76%), sociedad dedicada a la producción de biodiesel y glicerina cruda y refinada, cuyas ventas son destinadas tanto al mercado local como



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

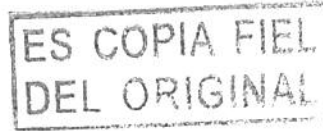
Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

- internacional, (ii) ADVANCED ORGANIC MATERIALS S.A. (50%) sociedad cuya actividad principal es la elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar.
12. OLEAGINOSAS MORENO posee asimismo participaciones minoritarias sobre las siguientes firmas: TERMINAL QUEQUÉN S.A. (10,7%), firma dedicada a la explotación de elevadores de granos, productos y subproductos.
 13. PLAVAX LIMITED es una sociedad constituida en Reino Unido. Es una sociedad controlada por GLENCORE INTERNATIONAL AG, sociedad esta última subsidiaria de GLENCORE PLC (Suiza), sociedad que cotiza sus acciones en la London Stock Exchange y Hong Kong Stock Exchange.
 14. Asimismo, PLAVAX LIMITED posee el control directo (94,25%) de la firma SUCESIÓN DE ANTONIO MORENO S.A. cuya principal actividad consiste en la comercialización de cereales, forrajes y oleaginosas; actividad agropecuaria; y actividades industriales referidas a productos derivados de cereales, forrajes y oleaginosas y de la explotación de canteras y minas. También controla directamente en un 78,46% a la firma GLENCORE CEREALES S.A. cuya principal actividad consiste en la comercialización de arroz y servicios relacionados a otros granos y a la firma MOLINOS LIBRES S.A. (95,02%) que tiene por actividad el procesamiento de arroz.
 15. PLAVAX LIMITED CONTROLA indirectamente, a través de GLENCORE CEREALES S.A., a la firma HULYTEGO S.A., sociedad dedicada a la fabricación y venta de telas plásticas con o sin soporte y a la firma FERNANDEZ CANDIA S.A., dedicada al almacenamiento y comercialización de granos, acopio, consignación, comercio de agroinsumos, a través de la firma SUCESION DE ANTONIO MORENO S.A.
 16. LyCSA posee participación y/o vinculación societaria que prestan servicios o realizan actividades en Argentina, a saber:
 17. AGROPECUARIA CATRILÓ S.A. (en adelante "AGROPECUARIA CATRILÓ"): Es una sociedad controlada directamente por LyCSA (95,46%), cuya principal actividad es agrícola e inversiones en otras sociedades.
 18. PATAGONIA PET S.A.: Es una sociedad controlada directamente por LyCSA (97,7%), cuya principal actividad es la fabricación y comercialización de alimentos para mascotas.



Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE ESTADO
COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

19. LARTIRIGOYEN Y OROMÍ S.A.: Es una sociedad controlada directamente por LyCSA (70%), cuya principal actividad es la intermediación en la comercialización de hacienda vacuna.
20. PAMPA BIO S.A.: Es una sociedad controlada indirectamente por LyCSA (95%), cuya principal actividad es la producción y comercialización de Biodiesel.
21. PALO COLORADO S.A.: Es una sociedad sobre la cual LyCSA ejerce el control directo (60,50%) cuya principal actividad es la explotación de predios rurales en Salta.
22. PALMA HORQUETA S.A.: Es una sociedad sobre la cual LyCSA ejerce el control directo conjunto (50%) cuya principal actividad es la explotación de predios rurales en Salta.
23. CHEMOTECNICA S.A.¹: es una sociedad sobre la cual LyCSA tiene una participación del 32%, la cual tiene por objeto el desarrollo, comercialización y distribución de licencias y *franchising* de (i) Productos químicos utilizados en la medicina veterinaria y sanidad vegetal, cosmética, adhesivos, pinturas, insecticidas, herbicidas, actividades agropecuarias, forestales y mineras, procesos industriales y de ingeniería genética; (ii) Productos alimenticios y nutrientes vinculados a la sanidad animal y actividad agropecuaria; (iii) Productos agrícola-ganaderos; (iv) Maquinaria para la explotación industrial, agropecuaria, forestal y minera; 2) Explotación establecimientos forestales, mineros y agropecuarios, y la producción y comercialización de productos derivados de esta explotación;
24. AVÍCOLA DEL PLATA S.A.: se trata de una empresa originalmente constituida para participar en la licitación pública dentro de la quiebra de una empresa avícola, pero la oferta no resultó adjudicada. LyCSA participaba indirectamente a través de AGROPECUARIA CATRILÓ en un 20% del capital social.
25. CAMPO AVAL SGR.: Es una Sociedad de Garantía Recíproca en la cual LyCSA participaba indirectamente a través de AGROPECUARIA CATRILÓ en un 29,775% del

¹ Participación adquirida con posterioridad a la operación notificada, informada a esta Comisión en el marco de la concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01:0008937/2017 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCION, caratulado "LARTIRIGOYEN Y CIA S.A., SUCESION DE ANTONIO MORENO S.A., BIOCERES S.A., KEVILMARE CORPORATIVOS S.L. Y LUIS ALBERTO GOLD S/ NOTIFICACIÓN ARTÍCULO 8 LEY 25.156 (CONC. 1411)". En esta misma operación SUCESIÓN DE ANTONIO MORENO S.A. adquiere otro 32% de las acciones de CHEMOTECNICA S.A.



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LEYENDA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

capital social.

26. BIOPEX S.A.: es una sociedad en la cual LyCSA posee un 20% de participación, cuya actividad principal consiste en la importación y comercialización de combustibles.
27. BIOCERES S.A.: es una sociedad en la cual LyCSA posee una participación menor (1,78%) y cuya principal actividad está relacionada con inversiones en proyectos y bienes relacionados con la biotecnología y con tecnologías vinculadas con los alimentos y el agro.
28. INDEAR S.A.: es una sociedad en la cual LyCSA posee una participación menor (1%) y cuya principal actividad está relacionada a la investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias.
29. SITIO 0 DE QUEQUEN S.A.: es una terminal portuaria en Quequén, provincia de Buenos Aires, en la cual LyCSA posee una participación minoritaria del 4,24%.

I.2.2 El Objeto de la operación

30. MOLINOS TASSARA es una sociedad anónima, constituida conforme la legislación argentina tiene por cuya actividad principal es la molienda de trigo, elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón. Asimismo, se dedica a la elaboración de alimentos preparados para animales.
31. Con anterioridad a la operación notificada, los accionistas de MOLINOS TASSARA con una participación mayor al 5% eran los siguientes: i. Juan José Luis Tassara (5,72%); ii. Juan Carlos Tassara (5,76%); iii. Ricardo Enrique Tassara (11,59%); iv. Dora Ida Tassara (11,59%); v. Fortunato Horacio Tassara (11,59%); vi. Fabián Héctor Melian (7,64%); y Sucesión de Liliana J. Benetrix (5,79%).
32. Con posterioridad a la transacción notificada, ningún accionista detendrá más del 5% de capital y votos de MOLINOS TASSARA, a excepción de LyCSA que será titular del 70% del capital y votos de la sociedad.
33. MOLINOS TASSARA no tiene participación accionaria en sociedades con actividad en la República Argentina.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

34. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
35. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.
36. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. EL PROCEDIMIENTO

37. Con fecha 3 de noviembre de 2016 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 de notificaciones.
38. Con fecha 17 de noviembre de 2016 tras analizar la presentación efectuada esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 haciéndoseles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 no comenzaría a correr hasta que acompañaran cierta información y que el mismo quedaría suspendido automáticamente hasta tanto las partes dieran cumplimiento a las observaciones formuladas en virtud de la Res SC N° 40/2001. Dicho proveído fue notificado a las partes el mismo 17 de noviembre de 2017.
39. Con fecha 10 de febrero de 2017, y en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley 25.156, se solicitó a la ADMINISTRACION NAICONAL DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍA MEDICA (en adelante "ANMAT") y al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (en adelante "SENASA") que se expidan con relación a la operación en análisis.
40. En relación a dichos organismos que fueron notificados en fecha 17 de febrero de 2017 y 23 de febrero de 2017 respectivamente, y no habiéndose expedido al respecto, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 89/2001, se considera no poseen objeción alguna que formular.
41. Finalmente, con fecha 5 de abril de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA DE COMERCIO
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV. EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

42. La presente operación consiste en la adquisición por parte LyCSA del control exclusivo de MOLINOS TASSARA.
43. Las actividades de las empresas involucradas ya fueron mencionadas anteriormente en los puntos 7 a 34. A continuación, se presenta una tabla que resume las actividades de las empresas del grupo comprador y objeto que tienen actividad en Argentina.

Tabla N° 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradora, objeto) en Argentina

Empresa		Actividad
Grupo Comprador	Advanced Organic Materials S.A.	Elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar.
	Agropecuaria Catrilo S.A.	Explotación agropecuaria.
	Campo Aval S.G.R.	Otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos de garantía recíproca.
	Chemotecnica S.A.	Desarrollo, comercialización y distribución de licencias y franchising de productos químicos, alimenticios y nutrientes vinculados a la sanidad animal, productos agrícola-ganaderos y maquinaria agrícola.
	Fernandez Candia S.A.	Almacenamiento y comercialización de granos. Acopio, consignación, comercio de agroinsumos.
	Glencore Cereales S.A.	Comercialización de arroz y servicios relacionados a otros granos.
	Patagonia Pet S.A.	Fabricación y comercialización de alimentos para mascotas
	Lartirigoyen y Cia. S.A.	Comercialización de granos y oleaginosas, insumos agrícolas destinados al sector agropecuario, producción agrícola y ganadera bovina y porcina.
	Lartirigoyen y Oromí S.A.	Intermediación en la comercialización de hacienda vacuna
	Palo Colorado S.A.	Explotación de predios rurales en Salta
	Palma Horqueta S.A.	Explotación de predios rurales en Salta
	Ekilore S.A.	Actividades de inversión.
	Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.	Crushing de semillas de soja y de semillas de girasol. Comercialización de granos.
	Renova S.A.	Producción de biodiesel y glicerina cruda y refinada, cuyas ventas son destinadas tanto al mercado local como internacional.
	Molinos Libres S.A.	Procesamiento de arroz.
	Terminal Quequén S.A.	Explotación de elevadores de granos, productos y subproductos.
	Hulytego S.A.I.C.	Fabricación y venta de telas plásticas con o sin soporte



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LEYDADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Empresa	Actividad
Bioceres S.A.	Inversiones en proyectos y bienes relacionados con la biotecnología y con tecnologías vinculadas con los alimentos y el agro.
Indear Instituto de Agrobiotecnología Rosario SA	Investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias agropecuarias.
Sitio 0 de Quequén S.A.	Terminal portuaria en Quequén.
Pampa Bio SA	Producción y comercialización de biodiesel.
Biopep S.A.	Importación y comercialización de combustibles.
Avícola del Plata S.A.	Empresa constituida para participar en licitación pública en quiebra de empresa avícola, pero la oferta no resultó adjudicada.
Sucesión de Antonio Moreno SA	Granos y oleaginosas. Almacenamiento y depósito.
Empresa objeto Molinos Tassara S.A.	Producción de harina de trigo y alimento para mascotas.

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

44. En virtud de las actividades desarrolladas por las empresas involucradas en el país podemos identificar relaciones económicas de tipo horizontal en el siguiente mercado:
- (i) alimento para mascotas. Asimismo, se identifican relaciones económicas de tipo vertical como resultado de la participación del grupo comprador, a través de LYCSA y AGROPECUARIA CATRILO, en el mercado aguas arriba de trigo (insumo de la harina de trigo) y maíz (insumo del alimento seco para mascotas) y la participación de la empresa objeto, MOLINOS TASSARA, en los mercados aguas abajo de harina de trigo y alimento para mascotas respectivamente.

IV.2. Evaluación del impacto de la operación notificada sobre el nivel de concentración

IV.2.1. Alimento para mascotas

45. LYCSA a través de una de sus subsidiarias, PATAGONIA PET, ofrece una variedad de marcas de alimento seco para mascotas, ellas son: (i) Primer precio (perro y gato); (ii) Día (perro y gato); (iii) Pompy (perro y gato); (iv) Popler (perro y gato); (v) Status (perro y gato); (vi) Infiniy (perro y gato); (vii) Patagonia Pet Premium (perro y gato); (viii) Patagonia Pet Super Premium (perro y gato).
46. Por su parte, MOLINOS TASSARA ofrece las siguientes marcas de alimento seco para mascotas: (i) Colono (perro y gato); (ii) Tassy (perro); (iii) Beethoven (perro); (iv) Keiko (perro y gato); (v) Keiko Max (perro); (vi) Maussy (gato).



ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

47. Teniendo en cuenta lo sostenido por la Comisión en dictámenes anteriores² y los antecedentes de análisis de este mercado por parte de la Comisión Europea³, puede distinguirse el alimento seco del alimento húmedo para mascotas. En el presente dictamen se analizará el mercado de alimento seco para mascotas, que es en el cual se presenta la relación horizontal entre las partes. Si con este marco no se detectara que la operación notificada afecta la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general, tampoco sucedería con una definición de mercado más amplia que abarque los alimentos húmedos.
48. La participación conjunta de las empresas involucradas en alimento seco para mascotas para el año 2016 fue de 0,7% correspondientes a \$129.639.000 sobre un mercado con ventas que alcanzaron los \$18.430.813.000. Asimismo, analizando la presente operación de acuerdo a una segmentación según especie y fórmula, la participación conjunta alcanzada por las empresas involucradas en el año 2016 en alimento seco para perros es de 0,84% y en alimento seco para gatos es de 0,29%.

IV.2.2. Relación vertical: trigo (aguas arriba) y harina de trigo (aguas abajo)

49. En anteriores oportunidades, esta Comisión Nacional ha definido al mercado de trigo⁴ como un mercado relevante en sí mismo con alcance geográfico nacional. De igual manera, podemos considerar a la harina de trigo como un mercado relevante nacional.
50. Como fuera previamente mencionado, LYCSA y su subsidiaria AGROPECUARIA CATRILÓ participan del mercado nacional de comercialización de trigo, insumo necesario para la elaboración de harina de trigo, producto elaborado por la empresa objeto, MOLINOS TASSARA.
51. La participación del grupo comprador en el mercado nacional de trigo para el año 2016 fue de 1,13% (127.402 toneladas). Por su parte, la participación de MOLINOS TASSARA en el mercado nacional de harina de trigo para el año 2016 fue de 0,46% (12.966 toneladas).

²Resol. N° 155/00 de fecha 22 de agosto de 2000, Dictamen CNDC N° 97, de fecha 16 de agosto de 2000. Expte N°: 064-008162/2000. Conc. N° 97.

³ Comisión Europea: Case No COMP/M.2337 - NESTLE / RALSTON PURINA (2001), Case No COMP/M.2544 - MASTERFOODS / ROYAL CANIN (2002)

⁴ Expte. N° S01:0291988/2007, caratulado "BAÑADOS DEL SALADO S.A. Y ADECOAGRO S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25156 (CONC. 636), Dictamen CNDC N° 649/2008"



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio*

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARÍA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARÍA EJECUTIVA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

IV.2.3. Relación vertical: maíz (aguas arriba) y alimento seco para mascotas (aguas abajo)

52. En anteriores oportunidades, esta Comisión Nacional ha definido al mercado de maíz⁵ como un mercado relevante en sí mismo con alcance nacional.
53. Como fuera previamente mencionado, LYCSA y su subsidiaria AGROPECUARIA CATRILÓ participan del mercado nacional de comercialización de maíz, insumo necesario para la elaboración de alimento seco para mascotas, productos elaborados por la empresa objeto, MOLINOS TASSARA.
54. La participación del grupo comprador en el mercado nacional de maíz para el año 2016 fue de 1,30% (516.955 toneladas). Por su parte, como ya se mencionó, la participación de las empresas involucradas en el mercado nacional de alimento seco para mascotas para el año 2016 fue de 0,7%.
55. Por ende, en función de las bajas participaciones alcanzadas por la entidad resultante de la presente operación en cada uno de los mercados analizados, podemos concluir que no se encontraron elementos que indiquen que la operación permita disminuir, restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general.

IV.3 Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

56. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte la presencia un artículo en el Acuerdo de Accionistas de dirigido por LyCSA a los accionistas de MOLINOS TASSARA identificada como "ARTICULO 9. CONFIDENCIALIDAD". Dicho artículo prevé que ninguno de los accionistas de MOLINOS TASSARA podrán, sino hasta los 2 años posteriores a la fecha en la que dejen de ser parte del Acuerdo de Accionistas, revelar o comunicar a persona alguna (salvo requerimiento de ley o autoridad competente), información que hubiera sido comunicada por la otra parte o cualquier información obtenida en ocasión de ser parte del Acuerdo de Accionistas.
57. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado

⁵ Expte. N° S01:0291988/2007, caratulado "BAÑADOS DEL SALADO S.A. Y ADECOAGRO S/ NOTIFICACIÓN ART. 8 LEY 25156 (CONC. 636), Dictamen CNDC N° 649/2008.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINALDra. MARIA VICTORIA DÍAZ VERA
SECRETARIA LEYTRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.

58. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.
59. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográfico y del producto afectados por la operación notificada.
60. Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de divulgar información confidencial se entiende lógica, en tanto todos los accionistas, conforman el grupo de gobierno de una única empresa objeto.
61. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión.
62. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona en donde hubiera el objeto desarrollado su actividad principal antes del traspaso.
63. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas transferidas, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la competencia, extender la protección brindada por este tipo de cláusulas a productos o servicios que el vendedor no transfiere o no comercializa.
64. En este expediente, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada, por cuanto la operación y la estructura de la oferta en los mercados afectados no se verá sustancialmente alterada.



Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LEYENDA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

65. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descripta en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación impuestas a los accionistas que conforman las diferentes clases de acciones, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

V. CONCLUSIONES

66. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
67. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo de la firma MOLINOS TASSARA S.A. por parte de la firma LARTIRIGOYEN Y COMPAÑÍA S.A., a través de la capitalización de deuda posconcursal que le otorga la tenencia del 70% de su capital y acciones, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley N° 25.156.
68. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

PABLO TREVISÁN
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Maria Fernanda Vecens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

MARINA BIDART
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: S01:0504288/2016 CONC.1387

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 12 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.05.02 16:13:49 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.05.02 16:13:49 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0504288/2016 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA (CONC. 1387)

VISTO el Expediente N° S01:0504288/2016 del Registro del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el día 3 de noviembre de 2016 consiste en la transacción por medio de la cual la firma LARTIRIGOYEN Y CÍA S.A. en su carácter de acreedor pos concursal de la firma MOLINOS TASSARA S.A., ha manifestado su propósito de cancelar gran parte de sus acreencias.

Que, en virtud de ello, se resolvió aumentar el capital social de la firma MOLINOS TASSARA S.A. y, como consecuencia de ello, emitir UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO (1.987.204) acciones clase A y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS (2.233.796) acciones clase B que se dan en pago de las obligaciones de la sociedad con la firma LARTIRIGOYEN Y CÍA S.A.

Que, como consecuencia de la operación, la firma LARTIRIGOYEN Y CÍA S.A., pasará a ser controlante exclusiva de la firma MOLINOS TASSARA S.A., a través de la tenencia del SETENTA POR CIENTO (70 %) de sus acciones.

Que la operación se instrumentó mediante acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y el correspondiente registro de las nuevas acciones emitidas, con fecha 27 de octubre de 2016, siendo ésta la fecha de cierre.

Que dicha Asamblea Extraordinaria fue convocada por la decisión unánime del Directorio de la firma MOLINOS TASSARA S.A. en la reunión celebrada el día 28 de septiembre de 2016.

Qué, asimismo, y en virtud de la operación, con fecha 14 de septiembre de 2016, la firma LARTIRIGOYEN Y CÍA S.A. remitió una Oferta de Acuerdo de Accionistas a los accionistas de la firma MOLINOS TASSARA S.A.

Que dicho acuerdo quedaría sujeto al ingreso de la firma LARTIRIGOYEN Y CÍA S.A. como accionista de la firma MOLINOS TASSARA S.A., conforme se decidiera en las Asambleas de Accionistas de la sociedad.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que, con fecha 17 de febrero de 2017, en virtud de lo estipulado por el artículo 16 de la Ley N° 25.156, se le solicitó a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS Y TECNOLOGÍA MÉDICA, organismo descentralizado en el ámbito de la SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E INSTITUTOS del MINISTERIO DE SALUD, que se expida con relación a la operación en análisis.

Que, el día 19 de mayo de 2017 la citada Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica, informó que las firmas sobre las cuales se basaba lo solicitado no se encuentran inscriptas en su base de datos y, además, que la operatoria implementada no es competencia de esa Administración Nacional.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA supera el umbral la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió el Dictamen N° 102 de fecha 27 de abril de 2017 aconsejando al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la adquisición del control exclusivo de la firma MOLINOS TASSARA S.A. por parte de la firma LARTIRIGOYEN Y CÍA S.A., a través de la capitalización de deuda pos concursal que le otorga la tenencia del SETENTA POR CIENTO (70 %) de su capital y acciones, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156. Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo de la firma MOLINOS TASSARA S.A. por parte de la firma LARTIRIGOYEN Y CÍA S.A., a través de la capitalización de deuda pos concursal que le otorga la tenencia del SETENTA POR CIENTO (70 %) de su capital y acciones, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 102 de fecha 27 de abril de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2017-07802110-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.06.21 18:40:52 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires